

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 재해영향평가등의 협의 실무지침

◇ 제 · 개정 이유

- 「자연재해대책법령」 개정에 따라 행정안전부장관이 고시해야 할 사항을 규정하고 제도 운영상 미비점 개선 및 문구 오류 등을 수정하기 위해 실무지침 일부개정 필요

◇ 주요내용

- 가. 법 제79조제1항 개정에 따라 재해영향평가등의 협의 결과를 이행하지 않은 경우 과태료 부과
- 나. 법 제4조제4항에 의거 사전검토 의무화(기존 : 권고)에 따른 사전검토 기관 명시
- 다. 법 제6조제3항에 의거 관리책임자는 행정안전부장관이 실시하는 재해영향평가등의 관한 교육을 받아야 함에 따라 교육 이수 방법 등 안내
- 라. 시행령 별표1 2.개발사업 비고3 개정에 따라 사업자 간 실질적 동일성 인정 기준 마련
- 마. 법 제4조제2항제1호에 의거 실효된 사업의 재추진 시 기존 협의로 갈음할 수 있는 토지이용계획 면적 변경률 산정 방법 제시

- 바. 사면 재해위험도 평가표(행안부 고시 제2023-36호), 토석류 취약지역
관정표(산림청 고시 제2024-17호)를 현행 기준에 맞게 최신화
- 사. 협의기관(행안부)만 분기별로 재해영향평가 이행실태 점검을 실시하도
록 하였으나 승인기관(관계기관)도 점검을 실시하도록 규정
- 아. 저류시설의 안전관리 사항 제시
- 차. 서면심의(재해영향성검토, 소규모 재해영향평가) 결과의 객관성 확보를
위해 의결 기준 제시
- 카. 하나의 개발사업에 2개 이상의 기관(상·하급기관)이 협의를 하여야
하는 경우 상급기관에서 협의하도록 규정
- 타. 개발사업의 부지계획고와 재해저감시설물의 표고차 확인을 위해 종단
면도를 제시하도록 규정
- 파. 내수재해 저감방안 검토 시 지하공간 침수방지를 위한 수방기준 추가
- 하. 기타 문구 오기 정정 및 재검토 기한 변경 등(‘25.7.1.)